

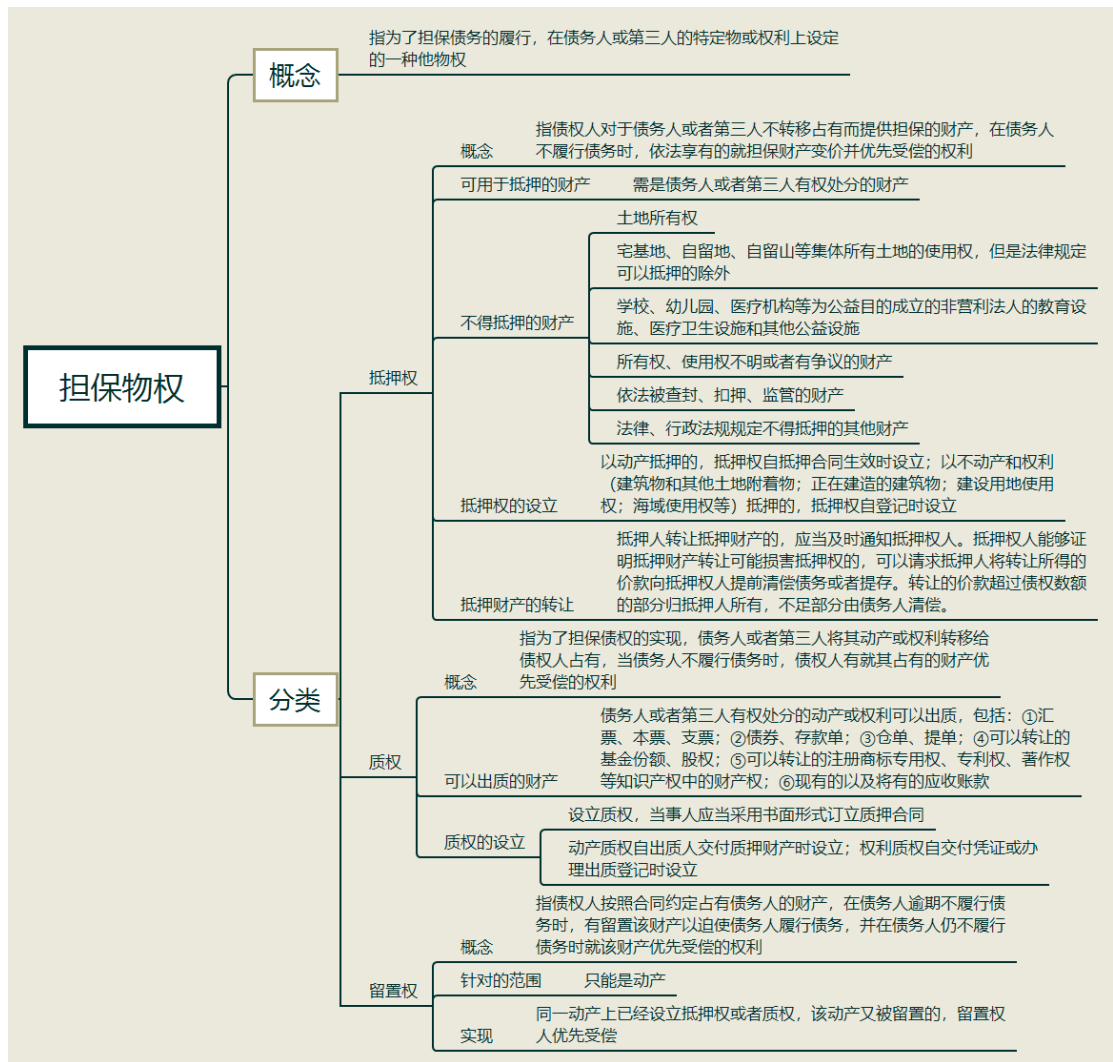
法律常识

Day7: 民法-担保物权

【学习重点】抵押权、质权、留置权的区别

【建议用时】45 分钟以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

- 担保物权指为了担保债务的履行，在债务人或第三人的特定物或权利上设定的一种他物权，包括_____、_____、_____。
- 债权人对于债务人或者第三人不移转占有而提供担保的财产，在债务人不履行债务时，依法享有的就担保财产变价并优先受偿的权利叫_____。

3. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施_____抵押。

4. 依法被查封、_____、监管的财产不得抵押。

5. 以_____抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

6. 以不动产和权利（建筑物和其他土地附着物；正在建造的建筑物；建设用地使用权；海域使用权等）抵押的，抵押权自_____时设立。

7. 设立质权，当事人应当采用_____形式订立质押合同。

8. 债务人或者第三人有权处分的_____或_____可以出质

9. 同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，_____优先受偿。

（答案见思维导图，请回归导图比对记忆。）

【快速判断】

1. 债务人或者第三人有权处分的财产才可以抵押。

2. 土地所有权可以抵押。

3. 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权不得抵押，但是法律规定可以抵押的除外。

4. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施可以抵押。

5. 所有权、使用权不明或者有争议的财产不得抵押。

6. 依法被查封、扣押、监管的财产可以抵押。

7. 抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。

8. 质权需要转移占有。

9. 动产质权自出质人交付质押财产时设立，权利质权自交付凭证或办理出质登记时设立。

10. 留置权的行使范围只能是动产。

（答案：1.正确；2.错误；3.正确；4.错误；5.正确；6.错误；7.正确；8.正确；9.正确；

10.正确。温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦！）